

于艳茹与北京大学撤销学位决定纠纷案——大学学术自治的司法审查：基于“于艳茹案”的延伸思考

案由：	行政 > 行政主体 > 教育行政管理（教育） 行政 > 行政行为 > 行政撤销
案 号：	(2017)京01行终277号
文书类型：	判决书
公开类型：	文书公开
审理法院：	北京市第一中级人民法院
案件类型：	行政二审
审理程序：	二审
权责关键词：	行政处罚 行政许可 合法 听证程序 合法性审查 不产生实际影响的行为 管辖 合法性 回避 维持原判 听证
来源：	芮雪晴：《大学学术自治的司法审查——基于“于艳茹案”的延伸思考》，载《研究生法学》2020年第6期，第115页
相关企业：	北京大学

于艳茹与北京大学撤销学位决定纠纷案

——大学学术自治的司法审查：基于“于艳茹案”的延伸思考

引言

登载在1999年《最高人民法院公报》的田永诉北京科技大学拒绝颁发毕业证书、学位证书案[1]打开了司法审查介入大学自治的大门，案中法官援引正当程序原则说理成为先例。本文所引的“于艳茹案”[2]中的法官亦遵循该思路，以北大撤销于艳茹博士学位违背程序正当原则为由判决北大败诉。学者与公众对此案的看法与法院的判决结果趋于一致。此前有学者撰文对该案进行评析，指出北大作出撤销于艳茹博士学位决定的程序存在问题。[3]媒体报道了于艳茹治学的艰辛与获得博士学位的不易，公众不忍见其多年的努力付诸东流，普遍认为北大对于艳茹的处理过于严苛。

然而，当前学术不端现象抬升，社会诚信度整体下滑，大学面临学术大环境的现状，应当肩负起整治学术失范行为的重任。北大对学术抄袭行为“下猛药”，昭示了北大严惩本校学术失范行为的决心以及坚持学术诚信的自律。一所大学应当有自己的学术追求，对涉及学术的事项应当享有完全的自治权，这可以理解为学术自由在大学的面向。实践中，大多数大学均根据自身实际情况，自主设定了一定的学术规范。在未对广大学生合法权益造成明显损害的前提下，此举能够较好地实现促使学生增进学术素养、提升学生研究能力、公正评价学生学术水平的教育目标。[4]

大学的学术自由在其学术自治的过程中实现，学术自治是大学自治的一部分。大学自治是大学行使办学自主权管理各项事务的过程，其中对学术事项的治理便是学术自治。近年来，不乏进入行政诉讼的大学自治纠纷案件，法院对学生重大切身利益的关照与对正当程序原则的秉持均可圈可点。但法院对纠纷所涉事项是否属于大学学术自治事项缺乏识别与回应。笔者认为，司法审查大学自治纠纷案件时，应当对学术事项与非学术事项进行区分，就不同性质的行为采取不同的审查路径。为此，笔者拟借对“于艳茹案”的评析作延伸思考，结合学术自由的学说与规范，基于学术自由的大学学术自治进行探讨，并在此基础上分析既往学术自治案件的审判经验，为解决司法审查如何应对大学学术自治提供参考。

一、“于艳茹案”的法律评析

（一）基本案情

于艳茹是北大历史学系2008级博士研究生，于2013年7月5日取得历史学博士学位。于艳茹提交博士学位申请时，将其投稿于《国际新闻界》的论文《1775年法国大众新闻业的“投石党运动”》（以下简称《运动》）作为科研成果列入博士学位论文答辩申请书及科研统计表中。2014年8月，《国际新闻界》杂志社发布公告，认为于艳茹在《运动》一文中大段翻译原作者的论文，直接采用原作者引用的文献作为注释，构成严重抄袭。后北大成立专家组对论文进行审查，认为《运动》一文确属严重抄袭。北大学位评审委员会召开会议，依据《中华人民共和国学位条例》（以下简称《学位条例》）、《国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》（以下简称《意见》）、《北大研究生基本学术规范》等规定，作出《关于撤销于艳茹博士学位的决定》（以下简称《撤销决定》）并送达于艳茹。于艳茹不服决定，先后向北大学生申诉处理委员会与北京市教育委员会提出申诉。因两次申诉未果，于艳茹最终向北京市海淀区人民法院提起行政诉讼，请求撤销北大作

出的《撤销决定》，并判令恢复于艳茹博士学位证书的法律效力。海淀区法院以北大在作出《撤销决定》前未充分听取于艳茹的陈述和申辩，有违正当程序原则为由，判决撤销北大作出的《撤销决定》。北大不服一审判决，提起上诉，二审法院援引正当程序原则作出维持原判判决。

（二）判决思路

本案基本案情是于艳茹提交的博士申请书中所列科研成果之一涉嫌严重抄袭，北大经调查后作出撤销于艳茹博士学位的决定。于艳茹不服决定，经申诉未果后向法院提起行政诉讼，一审与二审法院均判决于艳茹胜诉。两审法院主要均围绕行政行为作出的程序展开审查，裁判思路大致如下：

1.宣示北大撤销博士学位的决定是关涉学位获得者重大利益的行政行为。《中华人民共和国行政诉讼法》（以下简称《行政诉讼法》）规定，公民、法人或其他组织认为行政机关（包括法律、法规、规章授权组织）作出的行政行为，侵犯其人身权、财产权等合法权益而提起诉讼，人民法院应当受理。如大学等事业单位也可能基于法律、法规、规章的授权而行使行政职能，行使行政职能过程中与相对人发生的争议，属于行政诉讼的受案范围。^[5]本案涉及博士学位的授予与撤销，我国《学位条例》规定，博士学位由国务院授权的高等学校与科研机构授予，学位授予单位“如发现有舞弊作伪等严重违反本条例规定的情况”，有权撤销已授予学位。一审法院基于学位条例的授权，认定北大撤销于艳茹博士学位的决定属于行政行为，受理此案。法院在判决中指出，博士学位作为最高级别的学位，获得博士学位是对相对人学术水平的高度认可。博士学位的授予与撤销攸关相对人“重大切身利益”，撤销相对人博士学位将对其合法权益产生“极其重大的影响”。

2.援引正当程序原则对北大作出《撤销决定》的程序进行审查。一审法院经审查认定北大在作出《撤销决定》前未充分听取于艳茹的陈述与申辩，违背正当程序原则。二审法院直接将本案的争议焦点锁定在针对北大的行为是否应当适用与是否符合正当程序原则上。《行政诉讼法》规定，法院可判决撤销违反法定程序的行政行为，后通过司法判决的推动，正当程序原则被普遍应用于司法审查过程中。^[6]向法官在判决说理中将正当程序原则阐释为行政机关行使职权“最基本的公正程序规则”、法院解决争议“最低的公正标准”，并以《行政许可法》与《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称《行政处罚法》）均体现出正当程序原则为佐证，论证北大撤销博士学位应当遵循正当程序原则。法院指出行政机关作出对相对人产生不利影响的决定前，应当给予相对人陈述、申辩的机会，充分尊重相对人参与听证、发表意见的权利。本案法院审查发现，北大作出《撤销决定》前，仅与于艳茹约谈论文

是否抄袭事宜，并未就撤销其学位举行听证，也未给予陈述、申辩机会，故认定北大《撤销决定》违背正当程序原则。

3.审查行政行为适用法律是否明确、具体。《行政诉讼法》规定，法院可判决撤销“适用法律、法规错误”的行政行为。行政机关仅说明作出行政行为所使适用的法律规范名称，未指明具体条款的，应属此处“适用法律、法规错误”的情形。因为该情形将导致相对人难以确定行政行为依据的具体条款指向，阻碍其有针对性地提出权利救济诉求。本案中，涉及撤销学位的规范依据有以下三项。《学位条例》第17条规定：“学位授予单位对于已经授予的学位，如发现有舞弊作伪等严重违反本条例规定的情况，经学位评定委员会复议，可以撤销。”《意见》第6条规定：“学位授予单位在处理舞弊作伪行为时，可对于学位申请者或学位获得者，做出撤销学位授予的处理。”《北大研究生基本学术规范》第5条规定：“已结束学业并离校后的研究生，如果在校期间存在严重违反学术规范的行为，一经查实，撤销其当时所获得的相关奖励、毕业证书和学位证书。”但法院审查发现北大作出的《撤销决定》中仅载明“依据《学位条例》《意见》《北大研究生基本学术规范》等规定”，未列明其作出决定所适用的具体条款。法院据此认定北大行为缺乏明确的法律依据，适用法律不当。

（三）延伸思考

本案法院基于对行为影响相对人重大利益的宣示、对正当程序原则的援引以及对行为法律依据是否明确的审查，最终判决北大败诉。与从事学术的研究者相同，大学作为一个学术共同体也享有学术自由，而大学的学术自由通过学术自治提供组织保障与制度支撑。大学设置学位评审委员会对学术事项进行独立自主的判断，排除行政权力干预，是大学学术自由在组织上的保障。而大学制定《研究生基本学术规范》，据此规范与监督学术行为，惩治学术失范行为，是保障大学学术自由在制度构建层面的表现。

近年来，学术诚信度下滑严重，学术不端事件层出不穷。复旦、浙大等知名高校的师生先后卷入学术造假事件使学术圈声誉扫地；近期，中国百余篇国际论文因学术不端被撤稿更是引起公众哗然。[7]追求真理，探索高深的学问是大学的使命，亦是大学应当享有的自由。而自由需经“同时是自由之规训的文明之规训的进化而成为可能”[8]。这意味着自由的实现需要规则的约束。维系一个共同体开放而自由的秩序，需要在共同体内建立“共同的抽象行为规则”[9]。大学作为一个学术共同体，应当建立学术制度，规范师生学术失范行为。大学制定学术规范，一是为大学的学术自治行为提供依据，二

是为学术争议的解决提供可预见的标准，有利于缓解大学与师生间的矛盾。大学学术制度的建设与落实有利于培育学术理想，传承大学精神。

蔡元培曾在任北大校长的就职演说上说道：“大学者，研究高深学位者也。”^[10]后又在《北大月刊》发刊词中重申：“所谓大学者，非仅为多数学生按时授课，造成一毕业生之资格而已也，实以是为共同研究学术之机关。”^[11]基于北大重视学术、发展学术的传统，步入现代的北大学术生产力蓬勃，科研创新成果丰硕。一所大学的学术追求体现在其学术自治的准则中，北大坚持严格审慎的学术自治准则是其铸造卓越学术成就的基石。大学的学术自治以促进学术发展为目标，以秉持学术自律为准则，北大选择以撤销博士学位的方式严惩学术抄袭，规范学术行为，体现了北大在学术自治过程中的高度自律性。大学选择或高或低的学术评价标准，采取或宽或严的学术惩戒方式，可以理解为作为学术共同体的大学享有的学术自由。区别于大学内部从事研究工作的个体所享有的学术自由，大学的学术自由通过学术自治实现。

二、基于学术自由的大学学术自治

(一)学术自由的源起与发展

启蒙运动时期，德国启蒙思想家康德提出公众应当被赋予“在所有事情上公开利用理性的自由”^[12]，并倡导将这种个人运用理性的思想自由观念，即学术自由的观念，引入大学的学术活动中。康德对理性主义与自由主义的追索对当时投身于德国大学改革的洪堡产生了深刻影响。1810年，融合新人文主义与学术自由理念的柏林大学建成，开启了欧洲高等教育的新时代，德国古典大学观开始形成。五年后，施莱尔马赫(Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher)担任柏林大学校长，发展了作为德国古典大学观核心内容的学术自由理论。施莱尔马赫将学术自由概括为学生的学习自由、生活自由，以及教师的教学自由，这是德国古典大学观对大学师生属于学术自由主体的观照。此外，施莱尔马赫基于洪堡关于大学与政府关系的言论，对大学与国家的关系进行了阐释，指出大学一方面需要国家提供物质支持与法律保障，另一方面应当保持其独立地位。^[13]德国古典大学观中蕴含的对大学与政府关系的辩证观点，以及对大学应当恪守科研独立性的理性分析，构成了大学学术自由的基础。

1849年《法兰克福宪法》第一次将保障“科学及其教学自由”的条款写入宪法规定的基本权利中，第二年的《普鲁士宪法》延续了对“科学及其教学自由”的保障。1919年《魏玛宪法》颁行，在第142条中规定国家保护“艺术、学术及其教学自由”，现行的德国《基本法》继承了该条款的内容，使得学术

自由与大学自治有了重要的法律依据。[14]

十九世纪二十年代，美国的留德学者将德国大学的学术自由理念引入美国高等教育领域，得益于美国宗教信仰自由与言论自由的传统，学术自由思想在美国蔚然成风。秉持宗教自由信念的美国第三任总统托马斯·杰斐逊在高等教育改革中强调科学研究自由的重要性，推动美国高等教育改革由宗教自由向学术自由转型。十九世纪中叶，部分杰出美国大学校长将德国大学学术自由核心思想移植到美国大学中，并在半个世纪内在美国高等教育领域确立学术自由理念。美国宪法及其修正案虽未明确规定学术自由权利，但美国最高法院通过判例将学术自由确立为受宪法保护的权利，并在判例中对学术自由的主体与内涵等模糊的概念加以明确。在1957年的“斯威齐案”中，最高法院首次正式使用学术自由的概念，并通过阐释将学术自由纳入宪法第一修正案的保护范围。本案中大法官沃伦(Earl Warren)将学术自由界定为“教师和学生自由地追问、自由地研究、自由地评价、自由地获得新的成熟和理解”，[15]明确了个体学术自由的内涵。法兰克福特(Felix Frankfurter)法官对大学等学术机构自主决定“谁来教、教什么、怎么教以及谁获允来学”[16]四项自由的列举，奠定了机构学术自由的基础。而学术机构的学术自由在美国受到高度重视与尊重的标志是2003年的“格鲁特案”[17]，最高法院在该案中宣示学术机构的学术自由为宪法第一修正案关切的利益，强调司法审查应当尊重大学等学术机构对学术事项的自治权。日本效仿德国，具有学术自由之传统，日本宪法第23条明确规定宪法保障学术自由，日本学者由该条规定围绕学术自由的范围以及大学自治的内容进行了探讨，大学自治的传统在判例与学说的推动下被确立下来。[18]

（二）我国学术自由的传统基础与规范依据

域外围绕学术自由的学说与保障学术自由的制度蔚然大观，对我国近现代学术自由思想的传播与大学自治制度的形成产生了深远影响，值得一提的是，我国早在古代便出现了朴素的学术自由观念。严格来说，我国的传统学术自由思想发端于春秋战国时期。战国时期齐桓公创办稷下学宫，倡导“不治而议政”，允许不担任官职的各派学者通过自由辩论各抒己见，形成百家争鸣的盛况，稷下学宫也因此被认为是中国第一所鼓励学术自由的高等教育机构。学术自由思想的孕育依赖开放多元的文化制度，唐朝统治者奉行开明的治国政策，允许“三教并行”，鼓励中外文化交流，促进了学术自由在唐朝迈向繁荣。而宋代书院的兴起则显示了我国传统学术自由思想对机构层面的学术自由也有所观照。宋代书院的独立性与其盛行的学术自由氛围对现代中国高等教育办学仍具启示价值。如果将中国古代学

术自由思想定义为关于传统学术自由的朴素认知，那么现代大学的学术自由思潮则萌生于民国时期西学东渐的过程。民国时期，我国留德学者受德国古典大学观的影响，将学术至上与学术自由的理念引入中国的大学。时任北大校长的蔡元培以德国古典大学观中的学术自由原则为蓝本，发展出“思想自由、兼容并包”的办学方针，迅速在北大营造出可与先秦时代百家争鸣相媲美的学术自由之风气。

中国传统社会中追求学术自由、崇尚百家争鸣的风尚，以及近代社会西学东渐过程中，对德国大学学术自由理念的移植为当今学术自由的繁荣提供了土壤与养料。建国以来，宪法与一系列法律规范相继颁行，其中关于学术自由的条款为学术自由提供了法律基础与规范依据。《中华人民共和国宪法》（以下简称《宪法》）第47条规定：“中华人民共和国公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作，给以鼓励和帮助。”有很多学者将该条文中的“科学研究自由等文化活动的自由”理解为等同或者包含外国宪法中的学术自由，据此认为我国具有保障学术自由的宪法基础。^[19]但我国《宪法》对学术自由的保障并未得到有效实施，成为宪法关于学术自由的一项近乎隐形的规定，因此尚有学者对学术自由是否受我国宪法保护提出不同观点。依循《宪法》《中华人民共和国高等教育法》（以下简称《高等教育法》）重申了我国高等教育领域的科学研究自由受国家依法保障。^[20]《中华人民共和国教师法》细化了教师群体的学术自由范围，于第7条规定教师享有“从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见的权利”。教育部颁布《高等学校章程制定暂行办法》（以下简称《办法》）直接使用“学术自由”一词，指出大学章程应当尊重和保障的学术自由，保障教师的教学自由、研究自由以及学生的研究自由与学习自由。^[21]此外，国务院印发的《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》以及同年7月印发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》均突出大学建设要尊重学术自由，营造科学民主、开放包容的宽松的学术环境与创新氛围。

（三）大学学术自治的内涵与界限

大学学术自治的基础是学术自由，大学存在两个维度的学术自由。一是大学师生进行科学研究与参加学术活动的自由，即我们通常理解的个体享有的学术自由；二是大学作为一个承担科研职能的机构所享有的自主决定学术事务的自由。如果说大学自治体现的是“由有能力代表大学、而不是作为个人的大学成员就大学事务作出决定的自由”^[22]，那么大学学术自治体现的是大学针对学术事务作出

决定的自由。美国学者约翰·S·布鲁贝克（John S. Brubacher）认为大学是追索高深学问的场所，以术业有专攻为特征，在知识问题上，应该让专家单独解决这一领域中的问题。他还提出应该让大学教师代表大学管理学术事务，包括决定应该开设哪些科目以及如何讲授；谁最有资格学习高深学问；谁有资格获得学位；谁有资格成为教授；自己的学术自由是否受到侵犯等。^[23]德国大学的学术自治于法有据，德国联邦《高等教育总法》与各州制定的高等学校法均规定大学拥有章程制定权与自我管理权。德国大学行使前述权力，制定学位条例、教师资格授予条例等学术自治章程，管理学术活动的过程即学术自治。

大学学术自治在我国法律中也能找到依据，我国《高等教育法》第10条规定：“国家依法保障高等学校中的科学研究，文学艺术创作和其他文化活动的自由。”此条规定强调了保障大学内部学术自由的重要性。第11条规定大学依法享有自主办学权，该法第20条至第44条明确了大学的法律地位与自主办学权的具体内容，除规定大学享有自主招生、自主设置学科、自主安排教学活动、自主开展科学研究以及自主评聘教师等权力之外，还规定大学设立学术委员会，由学术委员会代表大学行使处理学术纠纷、认定学术不端、开展学术评价等学术自治的权力。《学位条例》明确学生学位由国务院授权的高等学校或科研机构授予，一般经大学设立的学位评定委员会决议后，大学向学术水平获得认可的学生授予学位证书。2011年教育部发行《高等学校章程制定暂行办法》规定大学有权结合自身的办学特色制定章程，并依据章程制定其他内部规范，管理各项事务。《办法》明确章程需规定学校学术委员会、学术评定委员会以及其他学术组织产生与运行的准则以及学术评价与学位授予的规则。我国大学基本均依据宪法与法律制定章程并列明大学学术自治的事项，部分大学依据章程制定了本校学术活动的基本规范。大学的学术自治围绕学术事项展开，涉及专业学术问题的判断，依赖具备胜任学术自治能力的专家评定委员会。

大学应当保持学术自主性，为学术发展创造宽松自由的环境，但大学的学术自治并非完全不受限制。相较英美大学以私营为主要特征的管理模式，我国大学的管理模式类似德国大学的双层管理体制。一方面大学有权进行自我管理、自我监督，另一方面在与国家或政府的关系中，大学仍需接受国家教育行政部门的管控与监督。为保障大学对学术问题的自主决定权，大学针对学术事项的自治，应当以大学章程为主要依据，行政权力对待大学学术自治应当以监督为主，司法机关则应恪守尊让的态度。大学学术自治的限度主要表现在三个维度，一是遵守宪法与法律的规定，接受政府监督；二是遵循

正当程序原则，保障师生合法权益；三是尊重学术伦理，坚守学术自律。第一，宪法与法律的相关规定为大学的学术自治提供规范依据，但同时也构成对大学学术自治的限制，大学不能超越宪法与法律的规则与原则进行学术自治。第二，大学进行学术自治应当尊重宪法与法律保护的大学师生的合法权益，包括基本实体权利，也包括正当程序原则保障的程序性权利。第三，学术伦理是学术共同体进行学术活动的基本规范与原则，良好的学术伦理观体现为追求真理、实事求是的诚信意识与学术道德。在当前学术大环境腐化严重的背景下，注重大学内部小环境的学术伦理建设，树立严格的学术自治规范，严惩学术失范行为等举措显得尤为重要。

三、我国大学学术自治案件的司法审查

（一）从“刘燕文案”到“何小强案”

大学学术自治的一大限度是不侵害大学师生的合法权益，但大学的学术自治一方面为师生行使学术自由权利创造环境，一方面又因统一性的学术规范标准与学术自治制度，难以避免地与师生个体性的权益诉求产生冲突。我国已有进入行政诉讼的涉及大学学术自治的案件，下文将选择典型的“刘燕文诉北京大学学位评定委员会不批准授予博士学位决定纠纷案”[24]与最高人民法院公报案例“何小强诉华中科技大学拒绝授予学位案”[25]进行分析，管窥我国法院审查涉及学术自治案件的审判经验。

刘燕文系北京大学1992级无线电电子学系博士生，于1995年通过博士研究生综合考试后向北京大学提出博士论文答辩申请。同行专家评议认为刘燕文的博士论文已达到博士论文的水平，并以全票通过了其所在院系论文答辩委员会组织的论文答辩会。刘燕文所在系论文答辩委员会作出建议授予其博士学位的决议，但最终北京大学学位评定委员会会议表决不批准授予刘燕文博士学位。法院首先依据《中华人民共和国教育法》（以下简称《教育法》）与《学位条例》以及其他相关法律，回应了三个前提性争议：一是北京大学具有授予博士学位职权；二是北京大学学位评定委员会享有对论文答辩委员会报请授予博士学位的决议作出是否批准的决定权，故确是本案适格被告；三是刘燕文的起诉并未超出法定诉讼时效。在此基础上，法院进一步依据《学位条例》对北京大学学位委员会作出不予批准授予刘燕文博士学位的程序进行审查。北京大学学位评定委员会就是否批准授予刘燕文博士学位召开的第41次学位评定委员会会议，到会人数是16人，表决结果是：7票反对，6票赞成，3票弃权。因7票反对票并未过全体成员的半数，违反了《学位条例》第10条第2款的规定。此外，法院经审查认为，北大学位评定委员会在作出决定前未听取刘燕文的申辩意见，作出决定后也未实际送达至刘燕文

，不利于保障学位申请者的合法权益。法院综上判决撤销北京大学学位评定委员会决议，责令其重新作出。本案法院在肯定北大及其学位评定委员会具有授予与批准授予学位职权的基础上，依据法定程序规则，并结合正当程序精神，对该案进行程序审查。值得一提的是，法院在说理中适用《学位条例》第9条与第11条，指出学位授予的决定权属于大学的学位评定委员会，只有学位评定委员会批准授予，学术申请者方可获得学位。法院此举体现了对大学学术自治的肯定。

何小强诉华中科技大学拒绝授予学位案中，华中科技大学本科毕业生何小强因未通过全国大学英语四级考试，不符合华中科技大学学士学位实施细则中规定的授予学位标准，因此被华中科技大学拒绝授予其硕士学位。何小强将华中科技大学诉至法院，受理该案的一审法院武汉市洪山区人民法院经审查认定：华中科技大学将通过全国大学英语四级考试作为获得学士学位的必要条件，并未违反《学位条例》及《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》（以下简称《学位条例暂行实施办法》）的规定，故判决驳回何小强的诉讼请求。武汉市中级人民法院收到何小强上诉后，针对本案争议焦点给出回应，与一审法院的意见一致，肯定了华中科技大学以何小强未通过大学英语四级考试为由拒绝授予何小强学士学位的合法性。二审法院在说理部分更为出彩的是对大学应当拥有学术自治权的具体阐释，判决书中多次提及“学术自治”一词，认为大学根据自身情况，在法定的基本原则范围内确定学位授予的学术标准和规则属于大学学术自治的范畴。法院进一步表明司法审查针对大学学术自治应当保持尊让，认为大学坚持确定较高的学位授予学术标准抑或适当放宽学位授予学术标准均应由各高等院校根据各自的办学理念、教学实际情况和对学术水平的理想追求自行决定，对学士学位授予的司法审查不能干涉和影响高等院校的学术自治原则，学位授予类行政案件司法审查的深度和广度应当以合法性审查为基本原则。对比“刘燕文案”与“何小强案”法院的审查思路，“刘燕文案”法院侧重程序审查，主要审查大学行为是否符合法定程序，而针对大学学术自治的态度尚不明朗，而“何小强案”的审查思路实现了较大的突破，法院不仅宣示了大学学术自治的合法性与重要性，并表明法院审查此类案件应当恪守尊让原则的态度。可以说，审理“何小强案”法院的做法为司法审查高校学术自治提供了范本。

（二）“于艳茹案”的亮点与遗憾

从“于艳茹案”一审和二审法院的判决书中可以寻到诸多亮点，根据上文对本案判决思路的分析，本案法院审理此案的可圈可点之处包括对撤销博士学位涉及当事人重大切身利益的宣示，对正当程序

原则的援引及说理以及对法律适用不到位的审查及论证等。但白璧微瑕，本案的判决尚存遗憾不足之处，如法院回避了本案中重要的实体问题，未回应判决前引起争论的焦点问题：北大是否有权撤销于艳茹的博士学位。

修改后的《行政诉讼法》在第1条中增加了解决行政争议的制度功能设定，并置于其他功能之前，强调将解决行政争议作为我国行政诉讼的首要功能。为强化解决行政争议的这一功能，新《行政诉讼法》增加了立案登记制与行政案件跨区域管辖制度，疏通行政纠纷诉讼解决渠道。但如何使进入行政诉讼的纠纷得到有效的化解，使行政争议得到实质性解决，则取决于法院的审判方式。法院如若仅对被告行政行为的作合法性审查，直接根据合法性审查结果作出裁判，“往往难以触及行政案件背后深层次权利义务关系”，[26]这也是行政诉讼服判息诉率低的一大原因。行政纠纷的实质性解决一般包含着三层意思：“一是案件已经裁决总结；二是当事人之间的矛盾纠纷真正得以解决，没有留下后遗症；三是通过案件的审理，明确了此类案件的处理界限，行政机关和社会成员能够自动根据法院判决调整自身行为。”[27]于艳茹案的法院仅对北京大学作出《撤销决定》程序的合法性与所适用法律的合法性进行审查，对北京大学是否有权针对学术不端行为作出撤销学位的惩戒行为并未给出回应。法院针对撤销学位行为是否属于大学学术自治范畴，也没有达到明确案件处理界限的程度。反观“何小强案”法院的审查方式与说理过程，法院除进行合法性审查外，针对华中科技大学将通过大学英语四级考试作为学士学位授予必要条件的行为，法院明确其行为性质属于大学的学术自治范畴，并表明司法审查不应干预大学学术自治行为的尊让姿态。“何小强案”的处理方式不仅平息了当事人之间的矛盾，达到解决行政争议之功效，而且该案的审理明确了此类案件的处理界限，不仅对行政机关与公民具有指示作用，也对法院审查学术自治案件具有参考价值。继2012年“何小强案”被写入《最高人民法院公报》后，最高人民法院又基于该案对如何理解学术自治具有普遍性与现实意义，于2014年将该案作为第39号指导案例发布。从公报案例的强调到指导案例的重申，再次昭示了“何小强案”在处理学术自治案件中的成功经验确有普适价值，而对比之下，“于艳茹案”的处理方式确略有不足。

北京大学针对于艳茹作出的撤销其博士学位的行为不仅具有法律依据，从行为性质上说，亦符合大学学术自治的内涵。《教育法》与《高等教育法》均明确规定大学享有办学自主权，构成大学自治的法律基础，其中《高等教育法》对学术评定委员会及其职权的规定又为大学进行学术自治提供了法律依据。《学位条例》明确大学具有撤销学位的权力[28]，《学位条例暂行实施办法》规定大学的学

位评定委员会有权作出撤销违反规定而授予学位的决定。上述规定明确了大学学位评定委员会具有对学位获得者学术水平是否达标的判断权以及对是否撤销其学位的自主决定权。判断学位申请人学术水平是否达到相应标准往往包括对学位论文的审查以及对反映学术水平的各项专业能力的审查，审查过程中涉及较多学科内的专业问题，所以对同行专家的依赖性较高，其他任何非学术组织的干预都将导致判断结果的非专业性。因此，凡涉及学术问题评断的事项应当均属于大学学术自治的范畴，北京大学学位评定委员会基于对于艳茹申请博士学位论文确属严重抄袭的学术判断，作出撤销博士学位决定的行为也应属于大学学术自治。然而北京大学并未从法律依据与行为性质的角度切入，分析学术自治的内涵问题，针对北京大学的行為是否属于学术自治的问题，法院并未进行确认。虽然法院基于程序审查作出了胜诉裁判的结果，实现了对学位申请人的救济，但审查过程中对学术自治问题的回避一定程度上忽视了对被告权利的确认。

四、大学学术自治案件的审理路径

（一）受案范围

自“田永案”打开司法审查大学教育管理行为的大门后，进入行政诉讼的大学自治案件逐渐增多，法院受理大学自治案件的范围逐渐扩展。早期受特别权力关系理论影响，大学被视为特别权力关系的场域，长期游离于司法审查之外。“特别权力关系”又称“特别义务关系”，是指“国家或地方公共团体与服从其‘特别统治权’之人格主体间所生之法律关系”[29]。该关系内“成员高度从属于特别权力关系主体而失其主体性，负有超过一般权力关系之包括而无定量之义务，而立于须服从特别权力关系主体之特别权力此一特殊的包括支配关系之谓”[30]。在“特别权力关系”领域中可以排除法治行政的原理，如与特别权力的行使有关的行为（监督、惩戒处分等），便可以排除司法审查。[31]但该理论在实践中逐渐暴露出弊端。由于免受司法监督，处于特别权力关系中的被管理者的基本权利无法获得司法救济，不利于保护其基本权利。而后“重要性理论”产生，并对“特别权力关系”进行了修正，可以理解为对公民的基本权利产生重要性影响的行为应当纳入司法审查范围。我国台湾地区学者翁岳生教授认为：“行政法上之问题为法律问题，并非政治问题，亟宜依循法律救济之途径予以解决，既有利于人民，亦有益于行政机关。故‘特别权力关系’理论，亦宜顺应时代潮流，与行政处分之学说相互为用，将其纳入法的领域内，接受行政法院的管辖。”[32]理论上的修正与社会发展的需求推动行政诉讼受案范围实现突破。在“田永案”的判决中，法院通过将高校认定为法律法规授权组织，赋予了高校行政

主体资格，将其行使高校办学自主权的行为界定为行政行为，从而将其纳入了行政诉讼的受案范围。[33]从我国现有相关研究和司法实践看，大学做出的学生招录、学籍管理和纪律处分、授予学业证书和学位证书及学业成绩和品行上的评价，发放奖助学金等行为被纳入行政诉讼受案范围。[34]我国行政诉讼法修法后扩大了对公民合法权益的保护范围，由原先的“人身权”“财产权”扩大为“人身权、财产权等合法权益”。这一受案范围的拓宽为大学学生通过行政诉讼救济受教育权及其他合法权益提供了明确的法律依据。2018年2月8日开始施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》中规定“对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为”不属于行政诉讼的受案范围。由此，被诉大学自治行为如对学生合法权益产生实际影响，就应当纳入行政诉讼的受案范围。我国台湾地区大法官会议第684号解释就提出，如大学处分或其他公权力措施侵害学生受教育权或者其他基本权利，学生就有权提出行政争诉，而无特别限制之必要。[35]这一解释的出台为大学生广开争诉之门。但广开争诉之门后或将引起关于增加讼累及大学应诉负担的隐忧。但长远来看，在开放初期或有诉讼案件显然增加的情况，但这何尝不是说明学生对救济需求之殷切，当法院逐渐梳理出不同案件类型的判决模式后，可以预期在法院较为尊重学校决策的事务领域中，争诉的案件会减少”[36]。

（二）审理进路与裁判方式

法院在受理大学自治行为被诉案件后，首先应对案中的大学自治行为进行属性识别，判断是否属于学术自治行为。大学自治是大学行使办学自主权，管理大学各项事务的过程，而学术自治只是针对所有事项中涉及学术判断的事项进行自主管理的过程，学术自治属于大学自治的一部分。值得注意的是，是否是对学术事项做出的学术自治行为并不影响受案范围。学生对学校处置所提之行政争讼合法与否，则应该基于一般诉讼要件来判断，例如是否属行政处分，是否具备权利保护必要要件，与大学自治并没有绝对关系。[37]但界定被诉行为是否属于学术自治将决定法院后续审理的强度和标准。基于大学自治，法院在具体争讼事件中，必须审酌大学自治的事项范围与专业判断，给予大学适度之尊重，相应调整司法审查的密度，这意味法院主要进行程序及适法性审查，包含审查是否合乎比例原则等。[38]判断被诉行为是否属于学术自治的关键，是看该行为是否是以对学术事项进行评价和判断为核心要素。不涉及学术判断的其他教育管理行为不属于学术自治的范畴，如“田永案”中北京科技大学依据校规拒绝向考试作弊的田永颁发学位证与毕业证的行为，并不涉及对田永学术水平的判断，属于

非学术自治行为。在司法审判实践中存在“囫圇吞枣”的乱象，将大学行使教育管理自主权的行为与学术自治行为混同。如“褚珵诉天津师范大学不授予学士学位案”的判决书中出现了如下一段说理：“该工作细则第13条对考试作弊者不授予学士学位的规定，符合社会公知的学术评价标准，亦是高等学校行使教育管理自主权的体现。”[39]然笔者认为，对考试作弊者不授予学士学位的标准并非学术评价标准，因为是否属于考试作弊无需经过学术评价即可作出判断。且学术评价标准是由大学根据自身情况自行制定的学术准则，体现大学各具特色的学术追求，蕴含各大学对学术性的自主判断与价值追求。天津师范大学基于褚珵考试作弊而拒绝授予其学士学位的行为并不涉及学术评价，并非学术自治行为，法院在说理中有混淆学术自治行为与大学其他教育管理行为之嫌。除将学术自治与非学术自治的行为相混淆外，还存在法院跳过行为定性的环节，直接进入程序合法性审查，依据审查结果作胜负裁判。“于艳茹案”法院就直接回避了对北京大学作出《撤销决定》行为的分析，虽然通过程序审查实现了对于艳茹程序性权利的救济，但对于艳茹案的处理并未达到实质性解决争议的效果。试想北京大学根据终审法院判决结果，经正当程序，重新作出的决定仍是撤销于艳茹博士学位，针对北京大学此举是否属于学术自治而不受任何其他权力干涉的问题仍然悬而未决。而在2019年引起热议的“柴丽杰诉上海大学博士学位评定案”一审判决书在对大学自行制定科研标准引起的争议作出回应时提到：“在不违反上位法的前提下，高校对博士学位申请者的学术衡量标准有自主自治的权力，可以设置相关规范，……高校在学位授予方面的程序规制并未否定各学科制定具有本学科特点科研标准的自主性。”[40]故针对大学自治行为被诉案件，法院受理后审查过程中应当对被诉行为性质进行审查与认定，明确该自治行为是否属于学术自治。对于学术自治与非学术自治两种不同类型的被诉行为应当适用不同的审查路径。

对大学自治行为按照是否涉及学术判断进行二分，区分学术自治与其他教育管理行为有利于法院针对不同类型的被诉行为进行适度审查。大学办学自主权即大学自治，大学自治可分为学术自治和行政管理自治。我国大学与学生之间产生的教育纠纷大致可分为两类，一类是高校在日常管理活动中与学生之间发生的纠纷，另一类是高校在学术管理活动中与学生之间发生的纠纷。高校自主制定学业标准属于后者，是大学自治中的学术自治。[41]大学学术自治以法律、法规为依据，大学有权在法律法规授权之下制定学术规范。法院针对学术自治应当审查该行为是否具有法律依据，对确有法律依据或确经法律授权的学术自治行为，法院应当秉持尊重原则。针对大学自治行为，司法审查应当以有限审

查为原则，司法审查的限度表现为对大学学术自治权的尊重。《学位条例暂行实施办法》第25条规定：“学位授予单位可根据本暂行条例实施办法，制定本单位授予学位的工作细则。”据此大学有权自行制定本校学位授予的学术标准与规则，并对学位申请人学术水平是否达标进行判断。大学在学位授予方面的学术自治权具有法律依据，大学结合自身特色制定授予学位的学术标准属于大学学术自治，反映的是大学自身的学术追求，应当免于司法权的干预。“何小强案”法院选择尊重华中科技大学基于何小强未通过全国大学英语四级拒绝授予其学士学位的自治行为，该案以后也有法院遵循相同原则对同类案件作出判决。“高晓诉西安财经学院不予颁发学位证书案”[42]中，西安财经学院基于高晓大学英语四级分数未达到本校获得学士学位的分数线，经学位评定委员会审定，决定不授予高晓学士学位。西安雁塔区法院经审查认为，西安财经学院作为学位授予单位，规定学位申请人获得学位需要具备的英语水平是学术自治的体现，故法院尊重大学的学术自治，判决驳回原告要求被告授予其学士学位的诉讼请求。需要注意的是，在法律法规规定的范围内，大学从本校实际出发，基于培养高素质人才的目的，有权制定更严格的标准。但大学不能无限制地提高该标准，这对学生而言是不利的。法律法规应明确规定大学不能作出规定的事项和可以制定更高标准的事项。[43]针对有法律依据的学术自治，司法审查应当恪守尊重的原则，但针对大学超越上位法授权制定的学术自治章程，法院有权经审查宣告该校内规范无效，进而判决撤销大学据该学术规范采取的学术自治行为。

法院应当尊重大学学术自治，但并不意味着法院就要完全回避对学术自治的审查。“大学如何规定学生需具备的学术质量与水平，以及如何对这种质量和水平进行评定，只要不与上位法冲突，不应成司法审查的对象，但学校据以作出的行政行为事实是否清楚，程序是否合法则是司法审查的内容。”[44]针对大学学术自治被诉行为，法院仍需审查学校做出该行为时所依据的主要事实是否清楚，是否能够提供相应的证据。大学滥用学术自治权将对学生权益造成侵害，保障公民的合法权益是行政诉讼的功能之一。法院尊重大学学术自治，但不排除对学术自治行为的程序审查。从“田永案”到“于艳茹案”等典型案件的审判看，法院审查大学自治案件已从程序合法性审查发展为适用正当程序原则进行审查。“田永案”法院判决中写到：“从充分保障当事人权益的原则出发，作出处理决定的单位应当将该处理决定直接向被处理者本人宣布、送达，允许被处理者本人提出申辩意见。”[45]其中提及的“送达、申辩”是正当程序的要求。“于艳茹案”法院判决中明确提出：“正当程序原则是裁决争端的基本原则及最低的公正标准。作为最基本的公正程序规则，只要成文法没有排除或另有特殊情形，行政机

关都要遵守。”[46]从“田永案”中对正当程序若隐若现的呼唤，到“于艳茹案”判决中直接引入正当程序原则，众多司法判决的推动和案例指导制度的发展使得法院适用正当程序原则审理案件逐渐制度化。然而法院能否超出程序合法性审查的范围对程序正当性进行审查，这一问题存在一定的争议。但“程序公平从根本上说是一种工具性的益处，程序的设计是用来确保准确或适当的结果。”[47]“程序的正义甚至决定着实体结果的正当性，是实体公正的基本保障。”[48]“于艳茹案”法院在判决中直接指出，即便无法律明文规定，行政机关也应当受最基本的正当程序原则的约束。“这标志着在法无明文规定时，程序正义理论作为正当程序原则适用的正当性基础在我国司法裁判中的正式确立，由此也为法院通过判决发展正当程序原则提供了法理上的正当性论证。”[49]学术自治行为也须符合正当程序原则，法院对此类被诉行为进行程序审查应当援引正当程序原则，正当程序原则是行政程序必须满足的“最低程度的公正”[50]。如经法院审查发现被诉行为违反正当程序原则，则法院应作出撤销判决。法院对大学学术自治进行程序审查具体可围绕以下四个方面展开：第一，审查学术评定委员会的成立、议事规则及表决形式是否公开公正以及符合法律法规的规定；第二，审查大学是否对学术自治事项的条件、标准及规则等尽到说明的义务；第三，审查大学学术委员会就学术事项作出不利于相对人权益的决定时，是否给予相对人陈述、申辩的权利；第四，审查大学学术自治行为作出后是否及时送达或告知相对人。

结语

受特别权力关系理论的影响，大学曾一度被认为是排除司法审查的特殊场域。随着大学师生对权益的诉求逐渐高涨，司法审查开始拨开大学神秘的面纱，介入大学自治之中。司法权的功能向救济大学成员权利倾斜，可能导致大学作为承担科学研究职能的学术共同体所享有的学术自治权被践踏。而基于学术自由的大学学术自治具有扎实的理论基础，也具有明确的法律依据。司法审查对大学学术自治应当保持尊重的姿态，这种尊重基于对大学行为是否属于学术自治的确认，也并不排斥法院对行为作出的程序进行审查。

司法实践已经形成援引正当程序原则对大学学术自治进行程序审查的成功经验，法院除继续秉持这项审查原则外，还应注重区分学术自治与其他不涉及学术事项的教育管理行为。对大学行为围绕是否关涉学术事项进行二分，有利于法院拿捏审查的适度性，在尊重大学学术自治与保障大学成员权利之间做出更为适当的取舍。司法审查大学学术自治的路径仍有待实践探索，不论是“何小强案”法院处

理学术自治案件的成功经验，抑或是“于艳茹案”法院面对学术自治问题欠缺关注的遗憾，都对法院思考如何审查学术自治案件具有启示作用。

【注释】

作者简介：芮雪晴，中国政法大学法学院宪法学与行政法学专业2018级博士研究生(100088)。

[1] 参见田永诉北京科技大学拒绝颁发毕业证书、学位证书案，《最高人民法院公报》1999年第4期。

[2] 参见北京市海淀区人民法院行政判决书，(2015)海行初字第1064号；北京市第一中级人民法院行政判决书，(2017)京01行终277号。

[3] 参见湛中乐、王春蕾：《于艳茹诉北京大学案的法律评析》，载《行政法学研究》2016年第3期，第97-107页。

[5] 参见何海波：《行政诉讼法》，法律出版社2016年版，第210页。

[6] 参见何海波：《司法判决中的正当程序原则》，载《法学研究》2009年第1期，第124-146页。

[7] 参见李雪林：《复旦大学自曝学术家丑公开处理旨在警示师生》，载《文汇报》2007年12月25日，第6版；叶辉：《透视浙大博士后论文造假事件》，载《光明日报》2009年2月17日，第5版；詹媛：《中国作者发表的107篇论文因学术造假被国际期刊撤下》，载《光明日报》2017年4月229，第6版。

[8] [英]弗里德利希·冯·哈耶克：《法律、立法与自由》（第2、3卷），邓正来等译，中国大百科全书出版社2000年版，第512页。

[9] [英]弗里德利希·冯·哈耶克：《法律、立法与自由》（第2、3卷），邓正来等译，中国大百科全书出版社2000年版，第513页。

[10] 蔡元培：《任北京大学校长之就职演说（代序）》，载《东方杂志》第14卷14号，转引自赵为民主编：《北京大学之精神》，世界图书出版公司北京公司2008年版，第1页。

[11] 蔡元培：《〈北京大学月刊〉发刊词》，载《北京大学月刊》创刊号，转引自赵为民主编：《北京大学之精神》，世界图书出版公司北京公司2008年版，第5页。

[12] [德]伊曼努尔·康德：《对“什么是启蒙”的回答》，肖树乔译，中译出版社2016年版，第2页。

[13] 参见陈洪捷：《德国古典大学观及其对中国的影响》，北京大学出版社2015年版，第27-32页。

[14] 参见周丽华：《德国大学与国家的关系》，北京师范大学出版社2008年版，第97-101页。

[15] *Sweezy v. New Hampshire*, 354 U.S. 234 (1957).

[16] *Sweezy v. New Hampshire*, 354 U.S. 234 (1957).

[17] *See Grutter v. Bolling*, 539 U.S. 306 (2003).

[18] 参见周志宏：《学术自由与高等教育法制》，台湾高等教育文化事业有限公司2002年版，第228-244页。

[19] 如林来梵教授认为，我国现行宪法虽然没有明文规定“学术自由”，但《宪法》第47条中的从事科学研究的自由以及从事教育事业的权利，则相当于或包含了外国宪法中的“学术自由”。参见林来梵：《宪法规范到规范宪法——规范宪法学的一种前言》，法律出版社2001年版，第158-159页。王德志教授认为，科学研究自由是学术自由的同义语，只是在宪法文本中的表述不同于他国。参见王德志：《论我国学术自由的宪法基础》，载《中国法学》2012年第5期，第5-23页。

[20] 《高等教育法》第10条第1款规定：“国家依法保障高等学校中的科学研究，文学艺术创作和其他文化活动的自由。”

[21] 《高等学校章程制定暂行办法》第11条第2款规定：“章程应当明确学校学术评价和学位授予的基本规则 and 办法；明确尊重和保障教师、学生在学习、研究和教学方面依法享有的学术自由、探索自由，营造宽松的学术环境。”

[22] [美] 爱德华·希尔斯：《学术的秩序》，李家永译，商务印书馆2007年版，第283页。

[23] 参见[美] 约翰·S·布鲁贝克：《高等教育哲学》，王承绪等译，浙江教育出版社2001年版，第31页。

[24] 参见北京市海淀区人民法院行政判决书，（1999）海行初字第103号。

[25] 参见何小强诉华中科技大学拒绝授予学位案，《最高人民法院公报》2012年第2期。

[26] 章志远：《开放合作型行政审判模式之构建》，载《法学研究》2013年第1期，第100页。

[27] 江必新：《论实质主义法治背景下的司法审查》，载《法律科学》2011年第6期，第54页。

[28] 《学位条例》第17条规定：“学位授予单位对于已经授予的学位，如发现有舞弊作伪等严重违反本条例规定的情况，经学位评定委员会复议，可以撤销。”

[29] 赖恒盈：《告别特别权力关系（上）——兼评大法官释字第六八四号解释》，载《月旦法学杂志》2011年第10期，第118页。

[30] 赖恒盈：《告别特别权力关系（上）——兼评大法官释字第六八四号解释》，载《月旦法学杂志》2011年第10期，第118-119页。

[31] 参见〔日〕南博方：《行政法》，杨建顺译，中国人民大学出版社2009年版，第91-92页。

[32] 翁岳生：《论特别权力关系之新趋势》，载《行政法与现代法治国家》，三民书局股份有限公司2015年版，第131页。

[33] 参见田永诉北京科技大学拒绝颁发毕业证书、学位证书案，《最高人民法院公报》1999年第4期。

[34] 参见何海波：《行政诉讼法》，法律出版社2016年版，第120-121页。

[35] 参见我国台湾地区“司法院大法官会议”第684号解释。

[37] 参见我国台湾地区“司法院大法官会议”第684号解释许宗力大法官协同意见书。

[38] 参见我国台湾地区“司法院大法官会议”第684号解释许宗力大法官协同意见书。

[39] 参见天津市高级人民法院行政判决书，（2004）津高行终字第0044号。

[40] 参见上海市浦东新区人民法院行政判决书，（2019）沪0115行初362号。

[41] 参见杜豫苏、阿尼沙：《涉及学位证的行政诉讼法院应否受理？》，载《人民司法》2007年第8期，第86-89页。

[42] 参见陕西省西安市雁塔区人民法院行政判决书，（2016）陕0113行初6号。

[43] 参见杜豫苏、阿尼沙：《涉及学位证的行政诉讼法院应否受理？》，载《人民司法》2007年第8期，第86-89页。

[44] 最高人民法院行政审判庭：《中国行政审判指导案例》（第1卷），中国法制出版社2011

年版，第46页。

[45] 参见田永诉北京科技大学拒绝颁发毕业证书、学位证书案，《最高人民法院公报》1999年第4期。

[46] 参见北京市第一中级人民法院行政判决书，(2017)京01行终277号。

[47] T.R.S. Allan, Procedural Fairness and the Duty of Respect, 18 Oxford Journal of Legal Studies (1998), p.497.

[48] 周佑勇：《行政程序的正当性与正当的行政程序原则》，载《公法研究》2004年第1辑，第43-49页。

[49] 周佑勇：《司法判决对正当程序原则的发展》，载《中国法学》2019年第3期，第33页。

[50] 参见王锡锌：《正当法律程序与“最低限度的公正”——基于行政程序角度之考察》，载《法学评论》2002,第23-29页。

本案法律依据

高等学校章程制定暂行办法 第11条2款
中华人民共和国教师法(2009修正)
国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见 第6条
中华人民共和国教育法(2015修正)
中华人民共和国民事诉讼法(2017修正) 第1条
中华人民共和国行政处罚法(2017修正)
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释
中华人民共和国宪法(2018修正) 第142条

[更多](#)

同案由重要案例

重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案例之八：李某甲诉某区教育委员会统筹安排入学案——规范性文件限制拥有其他自有产权住房的直管公房承租人子女入读该公房对口学校的规定合法
最高人民检察院发布10起检察机关知识产权保护典型案例之九：成都晴某商贸有限公司与泸某股份有限公司等商标权撤销复审行政纠纷抗诉案
中国石化销售有限公司江苏盐城石油分公司诉射阳县国土资源局自行撤销行政许可案
中国石化销售有限公司江苏盐城石油分公司诉江苏省射阳县国土资源局撤销行政许可案
人民法院报发布2016年度人民法院十大民事行政案件之十：顾某诉教育局重新划分施教区案
吕文诉无锡市教育局要求重新评定考生中考作文得分被驳回案
朱某某诉上海市浦东新区教育局要求履行法定职责案
定安城东建筑装修工程公司与海南省定安县人民政府、第三人中国农业银行定安支行收回国有土地使用权及撤销土地证案

[更多](#)

本法院同类案例

庞某1与北京市门头沟区永定镇人民政府二审行政裁定书
柴某等与北京市门头沟区永定镇人民政府二审行政裁定书
赵某与北京市海淀区海淀镇人民政府二审行政裁定书
孙某与北京市海淀区住房和城乡建设委员会二审行政裁定书
赵某1与北京市公安局海淀分局中关村派出所二审行政裁定书
戴某与国家市场监督管理总局一审行政裁定书
北京某科技公司等与北京市门头沟区市场监督管理局二审行政裁定书
马某等与北京市海淀区人民政府等二审行政裁定书

[更多](#)

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯：[如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接：<https://www.pkulaw.com/pfnl/95b2ca8d4055fce17385510a8bcb1b14ac474dc6f4d1d7cfbdfb.html>